



flux One

Acta de Reunión

Kickoff de servicios legales – Phylo





Proyecto	Prestación de servicios legales Phylo — Praxis / FluxOne Colombia
Tipo de reunión	Kickoff de servicios
Fecha	Martes 15 de septiembre de 2026 (fecha mencionada durante la reunión)
Modalidad	Videollamada

Objetivo de la reunión

- Dar inicio formal a la prestación de servicios legales de Phylo a favor de Praxis / FluxOne en Colombia: presentación de los equipos de ambas partes, repaso del contexto del caso, confirmación del alcance de los servicios contratados, revisión del cronograma de entregables y definición del canal de comunicación para el seguimiento del servicio.

1. Contexto del caso

- Praxis es una compañía con operación consolidada en México en el sector de pagos electrónicos, bajo los modelos de proveedor de servicios de pago (PSP) agregador y gateway, y con presencia en otros países.
- A principios de 2026, Praxis contactó a Phylo buscando constituir una SAS en Colombia o, alternativamente, adquirir una ya existente. La recomendación de Phylo fue adquirir una sociedad con mínimo 2 años de antigüedad y cuenta bancaria abierta, para facilitar el relacionamiento con los actores del sistema de pagos electrónicos en Colombia.
- Se identificó, dentro de la red de contactos de Phylo, una SAS disponible para venta. El due diligence tuvo alcance limitado por baja disponibilidad de información por parte de los vendedores. Se formalizó un contrato de compraventa de acciones; los vendedores fueron Fabiola (accionista) y Juan Camilo (accionista minoritario y representante legal de la sociedad adquirida en Colombia).
- Esta sociedad opera hoy en Colombia bajo el nombre comercial FluxOne, la paytech que Praxis creó para atender empresas. Los mercados objetivo del primer año son recaudadores masivos de servicios públicos y el sector educativo.
- De forma paralela, Praxis opera otra línea de negocio, CardPay: un hub de pagos inmediatos (con certificación ISO 20022) que permite a entidades vigiladas conectarse al ecosistema de pagos en Colombia, México, Brasil y Estados Unidos, mediante un modelo SaaS ya consolidado (no es objeto principal de este mandato).
- Durante los últimos meses, Andrés (CPO de Flux) ha adelantado conversaciones con PSE, inicialmente bajo un modelo agregador; posteriormente se incorporó también la posibilidad de un modelo gateway. PSE compartió un único contrato que cubre ambos modelos, además de un listado de requerimientos de información y una solicitud de NDA.
- Actualmente FluxOne procesa transacciones a favor de clientes apoyándose en un tercero, Lyra, que actúa como proveedor tecnológico "marca blanca" para el procesamiento de tarjeta y de PSE. FluxOne busca una conexión directa, ya que las tarifas de los procesadores masivos no dejan margen de negociación; existe además preocupación por la eventual eliminación, por parte de PSE, de los modelos de "gateway de gateways".
- FluxOne se encuentra en negociaciones con adquirentes (Bancolombia, Coink, GNV Sudamérica) bajo un modelo de colaboración: FluxOne aporta el cliente y la tarifa de procesamiento tecnológico, el adquirente aporta su propia tarifa bancaria.



2. Servicios contratados

2.1 Acompañamiento en compliance

- Elaboración de la política de privacidad de datos.
- Elaboración del SAGRILAFT y acompañamiento en su implementación, más una capacitación corta (2 horas) una vez entregado el documento. Se aclaró que su adopción es voluntaria — no responde a una exigencia regulatoria objetiva dado el volumen actual de FluxOne — y se asume como buena práctica de gobierno corporativo y como facilitador del relacionamiento con actores del sistema de pagos. PSE había solicitado inicialmente un SARLAFT; se le explicó que no aplica porque FluxOne no busca ser un actor supervisado por la Superintendencia Financiera.

2.2 Acompañamiento contractual

- Elaboración de los términos y condiciones generales del servicio frente a los clientes de FluxOne (merchants) y frente a los clientes de estos.
- Revisión del contrato con PSE (que cubre en un solo documento tanto el modelo gateway como el agregador) y del NDA solicitado por PSE.
- Revisión, sin entrar en el detalle técnico, de los documentos complementarios que solicita PSE (por ejemplo, una carta que explique el funcionamiento del modelo de negocio), verificando su consistencia con lo pactado en el contrato y en los términos y condiciones.
- Elaboración de las políticas de PQRS y de contracargos, identificadas como parte de los requerimientos de PSE.

2.3 Concepto legal (legal opinion)

- Análisis de los distintos tipos de actores del sistema de pagos electrónicos en Colombia (requerimientos corporativos, organizacionales, regulatorios, de capital y tecnológicos), motivado tanto por la experiencia de Praxis en México como por confusiones detectadas con interlocutores comerciales de PSE sobre la figura de PSP agregador. Incluye también el análisis del tratamiento del GMF para un negocio de márgenes reducidos como este, buscando identificar posibles exenciones aplicables. Entrega estimada: 2 semanas.

2.4 Otros

- Apoyo de Phylo en la generación de introducciones con potenciales sponsors, si FluxOne lo requiere.
- Rol de oficial de cumplimiento (a cargo de Carlos, quien se integrará al proyecto más adelante): administrará la política de SAGRILAFT adoptada voluntariamente. No se realizará aún el reporte ante la Supersociedades, al no cumplirse todavía los requisitos objetivos que lo exigirían.

3. Aspectos técnicos referenciados

- La tecnología de Praxis (hub de pagos inmediatos) procesa transferencias en tiempo real, orquesta transferencias, genera QR dinámicos y llaves de pago, permite modificaciones en tiempo real, cuenta con monitoreo automatizado antifraude, alta disponibilidad y baja tasa de rechazos masivos; cuenta con certificación ISO 20022.
- Para procesar transferencias (breve) no se exige certificación PCI-DSS, sino SOC o ISO 27000.
- Phylo solicitará a FluxOne la documentación ya existente sobre mecanismos de identificación y onboarding que utiliza en otros países (biometría, OTP u otros), hoy apoyados en un aliado tercero, para adaptarla ("colombianizarla") dentro de las políticas a construir, evitando así entregar documentos genéricos que el cliente deba completar desde cero.
- FluxOne cuenta hoy con un flujo operativo de onboarding, validación de datos y PLD (screening del usuario) implementado en la práctica, pero sin una política formal que lo respalde por escrito; este será uno de los insumos a formalizar durante el servicio.

4. Definición de alcance: modelo gateway vs. agregador

- Se aclaró que, aunque las conversaciones con PSE y el contrato compartido cubren tanto el modelo gateway como el agregador, FluxOne se presentará ante PSE y ante terceros únicamente bajo el modelo gateway en esta primera fase, dado que aún no está preparada para asumir el riesgo y las obligaciones asociadas al modelo agregador.
- Jorge Ruiz (Grupo Praxis) enfatizó la importancia de que FluxOne se represente ante terceros y autoridades exclusivamente como el actor que efectivamente opera (gateway), para evitar comprometerse con obligaciones regulatorias, tributarias o de otro tipo correspondientes a un modelo que todavía no ejecuta.
- Se acordó que los documentos (SAGRILAFT, políticas, etc.) se construirán contemplando ambos modelos, pero solo se presentará y publicará la versión correspondiente a gateway. Se manejará un documento base único con control de cambios/versiones, de forma que al presentar ante terceros o autoridades se pueda suprimir la sección de agregador sin necesidad de elaborar documentos independientes desde cero, dejando preparado el terreno para cuando FluxOne decida activar el modelo agregador.



5. Cronograma y seguimiento

- Compliance: 3 sesiones de trabajo con Sergio García para el levantamiento de información necesaria para el SAGRILAFI, la política de protección de datos y la de PQRS/contracargos. Cada sesión cuenta con preguntas guía que el equipo de FluxOne debe revisar y, en la medida de lo posible, tener resueltas previamente.
- Contractual: no se prevé una reunión adicional para la revisión de los contratos ya compartidos, salvo que surjan dudas puntuales.
- Concepto legal: entrega estimada en 2 semanas; posteriormente se agendará una reunión para resolver las preguntas de FluxOne sobre dicho concepto.
- Reuniones generales de seguimiento (check-in del estatus de ejecución de todos los servicios): 6 de octubre y 20 de octubre.
- Las reuniones puntuales de compliance y de contratos se coordinarán directamente entre Sergio García y el equipo de FluxOne por el canal de comunicación acordado.

6. Canal de comunicación

- Se evaluaron dos alternativas: (a) trazabilidad completa por correo electrónico, complementada con un grupo de WhatsApp para temas que requieran agilidad; o (b) la plataforma propia de Phylo, "FileAI" (tablero tipo Kanban con el estatus del servicio, chat por tarjeta/servicio, agendamiento de espacios y solicitud de nuevos servicios).
- El equipo de FluxOne (María Paula Vera y Alejandro Téllez) se inclinó por mantener la trazabilidad vía correo electrónico y crear adicionalmente un grupo de WhatsApp para consultas ágiles. Se acordó esta opción.

7. Acuerdos y compromisos

1. Phylo enviará por correo la información ya recopilada: correos de negociación con PSE (gateway y agregador), documentos de la SAS adquirida y el cronograma general, incluyendo el cronograma específico del SAGRILAFI con las preguntas guía de cada sesión.
2. Camilo Gómez incluirá a Jorge Ruiz en el hilo de correo de kickoff (no había quedado copiado inicialmente).
3. Sergio García realizará las solicitudes de información adicional que resulten necesarias y coordinará directamente con el equipo de FluxOne las 3 sesiones de compliance.
4. Camilo Gómez coordinará con su equipo (Maleja) el agendamiento de las reuniones de check-in del 6 y 20 de octubre.
5. El equipo de FluxOne se compromete a revisar previamente las preguntas guía de cada sesión de SAGRILAFI y a compartir la documentación existente sobre mecanismos de identificación/onboarding usados en otros países.

8. Temas pendientes / por definir

- Confirmar el tratamiento final del contrato de PSE una vez definido que, por ahora, FluxOne solo avanzará bajo el modelo gateway (pendiente validar si PSE ajusta el contrato o si se maneja con control de cambios sobre el documento único).
- Precisar el nombre exacto y la situación societaria de la entidad adquirida en Colombia y de su representante legal / accionista minoritario, mencionados en la reunión con cierta imprecisión.
- Determinar, en las próximas sesiones, cuánta de la documentación existente sobre mecanismos de identificación usados por FluxOne en otros países es aprovechable para el contexto colombiano.
- Vinculación formal de Carlos (oficial de cumplimiento) una vez estén listos los primeros documentos del SAGRILAFI.